

1500556-97.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... mais dinheiro e aceitou trabalhar no tráfico. Estava de saída temporária quando praticou este crime. Tem duas condenações por tráfico. Nada tem contra os policiais. Pede uma oportunidade.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 07/08), disseram que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas. Narraram que avistaram o réu em pé, parado no início de um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500556-97.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500556-97.2022.8.26.0537 Controle nº 443/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN APARECIDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

RENAN APARECIDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 17 de março de 2022, por volta das 15:00 horas, na Rua Almirante Cockraine, altura do n.º 100, Travessa Elza, Bairro Conceição, adquiriu, recebeu e trazia consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão da Juíza de Plantão (fls. 48/50).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 90/91), sendo recebida a denúncia em 20.05.22 (fls. 98/99). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela dupla reincidência específica, afastada a redução do art. 33, §4.º, fixação de regime fechado e perda do dinheiro apreendido.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual que seja considerada a confissão judicial, a aplicação do art. 387, §2.º, do CPP e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 09), o réu negou a prática do crime. Disse que estava no local para comprar cocaína e que outros homens que estavam no ponto de venda fugiram com a chegada da polícia, mas ele foi abordado.

Em juízo, confessou a prática do crime, afirmando que estava no local para vender drogas. É consumidor de drogas, não tinha mais dinheiro e aceitou trabalhar no tráfico. Estava de saída temporária quando praticou este crime. Tem duas condenações por tráfico. Nada tem contra os policiais. Pede uma oportunidade.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 07/08), disseram que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas. Narraram que avistaram o réu em pé, parado no início de um "escadão", segurando uma sacola. Afirmaram que abordaram o réu e na sacola que segurava havia diversas porções de maconha e a quantia de R\$ 11,00.

Guilherme (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico e avistaram o réu no "escadão" com uma sacola nas mãos. Disse que abordaram o réu e na sacola que este segurava tinha porções de drogas e uma quantia em dinheiro em moedas. O réu confessou. Não conhecia o réu anteriormente. Informou que no local não havia outras pessoas.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Mateus. Esclareceu que havia duas sacolas juntas em poder do réu, uma preta e outra amarela. Informou que uma sacola continha porções de drogas e a outra com moedas. Não conhecia o réu anteriormente. O réu confessou. A quantidade apreendida era pequena, diante de outras apreensões, mas não para uso próprio.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 06 - 57 invólucros de maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro, não sendo provada a sua procedência, bem como a confissão judicial e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de trazer consigo e guardar.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (57 porções de maconha) demonstram que se destinava ao tráfico.

As negativas extrajudicial do réu está isolada, posto que alegou que é usuário, mas nada provou como lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP e sua versão foi desmentida pelos policiais no sentido de que foi abordado na posse da sacola com droga e dinheiro e confessou informalmente, bem como diante da confissão judicial. Ademais, o acusado possui duas condenações por tráfico, sendo reincidente específico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 22/24) e laudo definitivo (fls. 111/113). Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos, possui antecedentes (fls. 26 – proc. 1318-69.2013 – pena cumprida ou julgada extinta em 22.03.17) e é reincidente (fls. 26/27 – proc. 2202-93.2016). Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente que possui antecedentes, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Não é caso de aumento da pena-base, uma vez que no caso em tela a quantidade apreendida é pequena (nesta Comarca inferior a 100). Compenso a reincidência e a confissão judicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito decisão do STJ:

Processo

AgRg no Resp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu não faz jus à redução do art. 33, §4.º, porque é reincidente específico e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois possui antecedentes por

tráfico (fls. 26 – proc. 1318-69.2013 – pena cumprida ou julgada extinta em 22.03.17) e é reincidente por tráfico (fls. 26/27 – proc. 2202-93.2016), demonstrando que o tráfico é seu meio de vida e, ainda, praticou o crime durante saída temporária. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto.

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante dos antecedentes por tráfico e reincidência específica (circunstância judicial agravante) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO RENAN APARECIDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA à pena de 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), inclusive conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03 por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 06 e 114) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União (art. 63 da Lei n.º 11343/06), providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 51), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 31 de maio de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA